

1500415-17.2021.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... pelos policiais por crime de tráfico quando era menor de idade e por várias vezes por furto, a geladeira estava fora do lugar e havia 5 botijões vazios na cozinha, ao indagado o acusado ele confessou que cometeu o crime e que iria vender o motor da geladeira, e que iria voltar para buscar os botijões, que a forma que o indivíduo utilizou para entrar na residência foi rompendo o forro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500415-17.2021.8.26.0407 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500415-17.2021.8.26.0407

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2052759/2021 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 16404845 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO,

151/21/502 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2052759 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 151/21/502

- DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YGOR CRISTIAN ALVES DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 91/93) em face de Ygor Cristian Alves da Silva pela suposta prática dos seguintes fatos:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta de 19:30 horas, na rua Califórnia, 581, nesta cidade e Comarca, YGOR CRISTIAN ALVES DA SILVA, qualificado a fls. 06, com rompimento de obstáculo e mediante escalada, conforme laudo pericial de fls. 56/64, tentou subtrair para si, da propriedade da vítima Aires Alves Pereira, coisa alheia móvel, consistente em um botijão de gás, avaliado em R\$100,00 (cf. auto de avaliação de fls. 49), além de um motor de geladeira, não logrando consumação por circunstância alheia a sua vontade. Segundo o apurado, no dia, hora e local dos fatos, o denunciado deliberou praticar

furto.

Assim, dirigiu-se até a casa da vítima, escalou o seu telhado, retirou algumas telhas, arrombou o forro e ingressou no interior do imóvel, conforme constatado no laudo pericial de fls. 56/64. Policiais Militares foram acionados por vizinhos que ouviram barulho decorrente da ação do rapinante e chegaram ao local, surpreendendo o denunciado em sua ação criminosa, impedindo, pois, a consumação do furto.

Indagado, aos policiais, o denunciado admitiu que havia adentrado ao imóvel para subtrair o motor de uma geladeira e um botijão de gás, confissão confirmada perante a autoridade policial (fls. 06).

Assim, os policiais deram voz de prisão ao denunciado e o conduziu para a Unidade Policial para as providências cabíveis.

A denúncia foi recebida em 14/02/2022 (fls. 97).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 103/105). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 107).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunhas e a vítima, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela desclassificação para furto simples.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 03/17); auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A vítima, Aires Alves Pereira, em seu depoimento judicial, alegou "que estava em casa quando sua irmã ligou pedindo para ele ir na residência que ele toma conta que quando chegou no local ele não presenciou nada, que tinha um quarto que estava todo bagunçado, que não falta de nada, que os fios da geladeira estavam cortados, que não notou nada que foi roubado, sentiu estava faltando duas telhas, o forro estava danificado, que os botijões de gás estava no lugar certo, que nada foi retirado de casa.

Certo que a palavra da vítima ganha especial relevo no deslinde dos fatos controvertidos, em especial quando expressada com coerência, como é o caso dos autos. Não há motivos aparentes para que o ofendido faltasse com a verdade, objetivando prejudicar o representado.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça: TJ-SP - APR: 00083621620158260050 SP 0008362-16.2015.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 12/12/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019; TJ-SP - APR: 00208593320138260050 SP 0020859-33.2013.8.26.0050, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/11/2019; STJ - AgRg no AREsp: 865331 MG 2016/0060578-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017.

Além da palavra da vítima convém referir que os demais depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a prática do crime pelo réu.

A testemunha Evander Thomaz Cavalcante Olegario, em seu depoimento judicial, relatou "que na noite dos fatos estava ele e o soldado teixeira por serviços em Osvaldo Cruz, que foram acionados por via copom onde vizinhos relataram que uma residência que estava desabitada foi invadida e o indivíduo estava arrombado a casa, que se deslocaram ao local dos fatos que era próximo ao cruzamento da califórnia com a rua japão, que quando chegaram ao imovel adentraram ao quintal do imovel e viram uma poça de sangue na cozinha quando entraram na casa avistaram o

acusado, já era conhecido pelos policiais por crime de tráfico quando era menor de idade e por várias vezes por furto, a geladeira estava fora do lugar e havia 5 botijões vazios na cozinha, ao indagado o acusado ele confessou que cometeu o crime e que iria vender o motor da geladeira, e que iria voltar para buscar os botijões, que a forma que o indivíduo utilizou para entrar na residência foi rompendo o forro da casa de madeira e adentrando a cozinha, que não conseguiu para roubar o motor da geladeira por que quando o indivíduo foi cortar os fios da geladeira o mesmo cortou a própria mão, que deram voz de prisão ao acusado, coduziram ao pronto para que o indivíduo fosse medicado e foi conduzido ao plantão de Adamantina juntamente com a vítima que era responsável pelo imóvel.

A testemunha Julio Cesar Teixeira Lima, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou "que nos dias dos fatos os vizinhos estavam denunciando havia um indivíduo na residência na rua Califórnia com a rua Japão, que os vizinhos ouviram um barulho de arrombamento e barulho de alguém dentro da residência e a mesma não é habitada que foram até o local com as viaturas de apoio, que perceberam que ao chegar no imóvel havia uma porta aberta, que a geladeira havia sido mexida e que também havia uma poça de sangue perto no motor da geladeira e tinha serra no chão, que o indivíduo Igor foi localizado dentro da residência, que foi verificado que 5 botijões foram retirado do lugar, que ele iria levar o motor para vender e voltar para pegar os botijões, que a poça de sangue era do Igor por quanto ele tentou cortar os fios da geladeira e acabou cortando sua mão, que foi dado a voz de prisão para o indivíduo e foi levado para o PS para fazer o curativo, que posteriormente foi levado para a delegacia para a apresentação de ocorrência.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

A vítima descreveu com detalhes as dinâmicas em que se deram os fatos. Ademais, a prova documental angariada em sede policial é firme no sentido da prática delitiva pelo réu.

É cediço que o crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica, tampouco exige-se deslocamento. Para o E. Tribunal de Justiça de São Paulo e os Tribunais Superiores, no crime em questão, aplica-se a teoria da amotio.

Destarte, a posse mansa e pacífica da res não é necessária à consumação do crime de furto. Também não se exige a posse desvigiada. Portanto, indubitável que para a consumação do delito do furto basta a tradição da coisa subtraída, mesmo que a posse desta permaneça com o agente por um curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica pelo agente.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é neste rumo: TJ-SP - APR: 15002360720188260628 SP 1500236-07.2018.8.26.0628, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 28/11/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de

Publicação: 29/11/2019.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015.

A qualificadora restou-se comprovada nos autos.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I e II c.c o art. 14, II, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Há incidência de mais de uma qualificadora, razão pela qual a uma será utilizada para fixar os limites da pena e a outra será utilizada como circunstância judicial negativa, ante a ausência de agravante genérica.

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 1500430-83.2021.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 01/02/2021 - fls. 134; processo nº 1501099-39.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 29/11/2021 - fls. 136). Em razão da escalada, a circunstância do crime deve ser negativada. Aumento em 1/3 e fixo em 02 anos e 08 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Segunda fase: Não há atenuantes ou agravantes.

Terceira fase: Há causa de diminuição de pena previsto no art. 14, II do CP, razão pelo qual diminuo a pena em 1/3 e fixo a pena em 02 anos de reclusão e 17 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR Ygor Cristian Alves da Silva como incurso nas sanções do art. 155 § 4º, I e II, c.c o art. 14, II, ambos do Código Penal, às penas 02 anos de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, e 10 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Com efeito, a instrução está encerrada, não possui notícias de tentativa de fuga do réu, não se pode presumir que sua manutenção em liberdade implica em risco à ordem pública e nem há que se falar em garantia da ordem econômica.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, consoante artigo 804 do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Comunique-se a vítima sobre esta decisão, consoante artigo 201, § 2º do CP.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Oswaldo Cruz, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA